

**Nr. 250 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 28.
November 1938**

R 43 II/1353b, Bl. 18–20 Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf des Ostmarkgesetzes.

Zum Schreiben des Herrn Reichsministers des Innern vom 19. November 1938² – I
1576/38-5548 –.

Meine Bedenken gegen die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs des Ostmarkge-
setzes³ über das Weisungsrecht der Reichsstatthalter gegenüber den Sonderverwaltungen, die ich
in meinem Schreiben vom 22. Oktober 1938 – V a 12 1042 – niedergelegt habe⁴, sind auch durch die
Erörterungen in der Chefbesprechung vom 2. November 1938⁵ nicht ausgeräumt worden. Meinen

Widerspruch

gegen die erwähnte Vorschrift des Entwurfs halte ich deshalb aufrecht.

In dem Ostmarkgesetz soll für einige wenige Gaue des Reiches ein Teil der Reichsreform vorweg-
genommen werden. Das Gesetz wird beispielgebend sein und die weitere verfassungsrechtliche
Entwicklung im Altreich entscheidend beeinflussen. Ich lege deshalb größten Wert darauf, meine
Bedenken gegen die jetzige Fassung des § 3 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs nochmals zusammenfassend
darzulegen, zumal da der Herr Reichsminister des Innern in seinem Schreiben vom 19. November
1938 gerade auf diejenigen meiner Bedenken, die ich als besonders schwerwiegend in den Vorder-
grund gerückt habe, nicht eingeht.

1. Der Entwurf des Ostmarkgesetzes räumt dem Reichsstatthalter auch gegenüber den Sonder-
verwaltungen seines Gaues ein allumfassendes, nur durch das Gesetz und entgegenstehende
Weisungen der Fachminister begrenztes Weisungsrecht ein. Die Dienst[an]weisung⁶ will diese
Weisungsbefugnis dagegen als „ein außergewöhnliches Mittel“ auf „außergewöhnliche Fälle“
beschränken und Weisungen fachlicher Art grundsätzlich dem Ressortminister vorbehalten. In der
Chefbesprechung vom 2. November 1938 wurde außerdem noch erklärt, daß das Weisungsrecht
sich nicht auf Personalsachen beziehen solle. Ich muß mit allem Nachdruck darauf hinweisen, daß
die Regelung des Weisungsrechts nach dem Gesetzentwurf und diejenige nach der Dienstweisung
zwei von einander grundlegend verschiedene verfassungsrechtliche Gestaltungen sind. Nach wie vor
erscheint es mir nicht angängig, einerseits in feierlicher Gesetzesform dem Reichsstatthalter umfas-
sende Befugnisse einzuräumen und sie andererseits durch eine gleichzeitig erlassene, nach außen
nicht bekanntgegebene Dienstweisung wieder im wesentlichen auf den Umfang einzuschränken, in
dem sie ihm schon nach der bisherigen Rechtslage zustehen. Wenn – wie dies nach den Erklärungen
in der Chefbesprechung vom 2. November 1938 und nach dem Schreiben des Herrn Reichsminis-

¹ Abdruck ging sämtl. Reichsministern zu; auch in R 2/11373a, Bl. 19–21.

² Dok. Nr. 243.

³ Wortlaut zitiert ebd. Anm. 6.

⁴ S. Dok. Nr. 227 Anm. 1 und 7.

⁵ Vgl. ebd. Anm. 3 und 17.

⁶ S. Dok. Nr. 243, Anlage.

ters des Innern vom 19. November 1938 anzunehmen ist – die in der Dienstweisung vorgesehene Regelung tatsächlich dem Wunschbild der künftigen Stellung des Reichsstatthalters gegenüber den Sonderverwaltungen entspricht, dann muß diese Regelung auch im Gesetz ihren bestimmten und eindeutigen Ausdruck finden. Ich vermag deshalb keinen Grund zu erkennen, weshalb die von dem Herrn Reichsminister der Finanzen in seinem Schreiben vom 31. Oktober 1938 – LG 60100-259 I – vorgeschlagene Fassung des § 3 Abs. 2 Satz 2⁷, die sich sachlich in allem Wesentlichen mit den Bestimmungen der Dienstweisung deckt, nicht in das Gesetz aufgenommen werden sollte. Wird der Entwurf dagegen in seiner jetzigen Fassung Gesetz, so werden die einschränkenden Bestimmungen der Dienstweisung unter dem Druck der Verhältnisse über kurz oder lang überholt sein, da die Allgemeinheit von dem Reichsstatthalter Weisungen erwarten und verlangen wird, zu denen er nach dem Wortlaut des Gesetzes unzweifelhaft befugt wäre und die er unter Berufung auf eine nicht veröffentlichte Dienstweisung kaum ablehnen könnte, ohne in eine schiefe Lage zu geraten.

2. Nach der Regelung, wie sie § 3 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzentwurfs⁸ vorsieht, würden für die Gebiete der Sonderverwaltungen zwei konkurrierende Befehlsgewalten nebeneinander bestehen, nämlich diejenige des für die Sonderverwaltung verantwortlichen Reichsministers und diejenige des Reichsstatthalters. Das Weisungsrecht des Reichsstatthalters würde dabei nach dem Wortlaut des Gesetzes unzweifelhaft auch Anordnungen fachlicher Art umfassen. Es ist unvermeidlich, daß sich aus derartigen konkurrierenden Befehlsgewalten schwere Reibungen und Verwicklungen ergeben müssen. *Eine solche Regelung widerspricht dem obersten politischen Grundsatz des nationalsozialistischen Staates, dem Führerprinzip.* In der Ostmark, wo bei dem verhältnismäßig geringen Umfang der einzelnen Gaue die höheren Verwaltungsbezirke – Landesfinanzamtsbezirk, Oberlandesgerichtsbezirk, usw. – oft mehrere Gaue oder Teile von solchen in sich schließen werden, würden die Schwierigkeiten nur gesteigert werden, weil die Sonderverwaltungen für mehrere ihrer Bezirke mit den – vielleicht noch nicht einmal dieselbe Linie einhaltenden – Weisungen mehrerer Reichsstatthalter zu rechnen hätten. Eine solche Regelung ist nicht geeignet, die Verwaltung einfacher und schlagkräftiger zu gestalten.

Die Nachteile werden auch nicht dadurch beseitigt, daß der zuständige Reichsminister Weisungen des Reichsstatthalters wieder aufheben kann. Eine Aufhebung zieht nicht nur alle diejenigen Mißheftigkeiten nach sich, die Befehl und Gegenbefehl stets zur Folge haben; sie wird vielmehr, besonders wenn sie häufiger Vorkommen sollten, zu einer Minderung der Autorität des Reichsstatthalters und einer Erschwerung seiner Stellung führen.

3. Nach den Erklärungen in den vorausgegangenen Besprechungen wird nicht daran gedacht, den Behörden des Reichsstatthalters Fachberater für jede einzelne Sonderverwaltung zuzuteilen. Da die Weisungen des Reichsstatthalters sich im Rahmen der Weisungen der obersten Reichsbehörden halten müssen, hätte der Reichsstatthalter sich regelmäßig mit dem Leiter der betreffenden höheren Reichsbehörde in Verbindung zu setzen, bevor er eine Weisung erteilt. Ich kann mir nicht vorstellen, daß bei dem Ansehen, das der Reichsstatthalter als ständiger Vertreter der Reichsregierung genießt, der Leiter einer höheren Reichsbehörde dem Verlangen des Reichsstatthalters nach einer bestimmten Anordnung sich verschließen würde, wenn wirklich triftige Gründe für eine solche Weisung vorliegen. Glaubt der Leiter der höheren Reichsbehörde aber eine von dem Reichsstatthalter gewünschte Anordnung nicht treffen zu können, dann ist regelmäßig eine Rechtslage gegeben, bei der die Einholung der Entschließung des zuständigen Reichsministers – und zwar nötigenfalls auf dem kürzesten fernmündlichen Wege – unvermeidlich ist. Eine sachliche Notwendigkeit, das Weisungsrecht des Reichsstatthalters über den Umfang hinaus zu erweitern, wie ihn der Vorschlag des Herrn Reichsministers der Finanzen vorsieht, liegt hiernach m. E. nicht vor.

⁷ D. h. der in Dok. Nr. 227 eingangs zit. Ergänzungsvorschlag des StS Reinhardt.

⁸ In der KabVorl. nun § 3 (2) Satz 2, letzter Halbsatz; in früheren Fassungen (Dok. Nr. 227 Anm. 6) noch als eigenständiger Satz 3.

4. Der Reichsstatthalter war nach dem Zweiten Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 7. April 1933 – RGBL. I S. 173⁹ – in erster Reihe Vertreter des Reichsgedankens gegenüber den noch bestehenden partikulären Gewalten und Wegbereiter des Einheitsstaats. Nachdem mit dem Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 – RGBL. I S. 75¹⁰ – die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich übergegangen und die Länderregierungen seitdem nur noch Auftragsverwaltungen sind, ist der Reichsstatthalter nunmehr das Organ der politischen Führung, das auf einheitliche Politik in allen Zweigen der Verwaltung hinzuwirken hat. Die jetzt im Entwurf des Ostmarkgesetzes vorgesehene Erweiterung seiner Weisungsbefugnisse gegenüber den Behörden seines Gaues würde eine erneute grundlegende Änderung seiner Stellung bedeuten. Während auf der einen Seite die durch das Reichsgesetz vom 30. Januar 1934 – RGBL. I S. 75 – entscheidend vorangetriebene Entwicklung des Aufgehens der Länderhoheiten in der Reichshoheit und der restlosen Umgestaltung des Reiches zum Einheitsstaat noch in vollem Gange ist, würde die im Entwurfe vorgesehene Ausgestaltung der Machtbefugnisse des Reichsstatthalters eine rückläufige Bewegung einleiten. Mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen bin ich der Überzeugung, daß hiermit zwar nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der weiteren Entwicklung die Behörde des Reichsstatthalters zu einer neuen Landesregierung und der Reichsstatthalter zum Landesherren werden würde¹¹. Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Fassung enthält den Anfang einer Abkehr vom Gedanken des Einheitsstaates und eine erste Hinwendung zu partikulären Gestaltungen.

5. Meine vorstehenden Ausführungen gelten in erhöhtem Maße für die Vorschriften des § 9 Abs. 2 des Gesetzentwurfes, wonach im Falle der Behinderung des Reichsstatthalters auch seinem Vertreter, also dem Regierungspräsidenten, Weisungsbefugnisse gegenüber den Sonderverwaltungen zustehen würden¹². Eine solche Regelung ist für die Reichsjustizverwaltung, m. E. aber ebenso für alle übrigen Sonderverwaltungen unannehmbar¹³.

In Vertretung
Schlegelberger

⁹ Sog. „Erstes Reichsstatthaltergesetz“; s. ARH I/1, Nr. 93 P. 2.

¹⁰ S. ARH I/2, Nr. 294.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 227, zu Anm. 7.

¹² Wortlaut s. Dok. Nr. 243 Anm. 12.

¹³ Dem Widerspruch des RJuM schlossen sich am 2. 12. 1938 der REM, am 3. 12. der RAM und am 19. 12. der RVM ausdrücklich an, der RKiM vindizierte außerdem am 29. 11. die zentrale Bearbeitung der kirchl. Angelegenheiten in Österreich für sein Ressort; R 43 II/1353b, Bl. 21–24, 33; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13153. In Erwartung der von Hitler angekündigten Kabinettsitzung (Dok. Nr. 243 Anm. 14) ging der RIM darauf vorerst nicht ein, präsentierte vielmehr in rascher Folge am 5. bzw. 12. 12. 1938 noch die dem OstmarkG eng verwandten KabVorl. des SaarpfalzG (Dok. Nr. 260) und des SudetengauG (Dok. Nr. 271).

Zitierhinweis

Nr. 250 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 28. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d250>